Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 3ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810387

Processo nº 0015208-16.2025.8.17.2001

AUTOR(A): DARCY OLIVEIRA DOS SANTOS LIRA

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Vistos, etc ...

DARCY OLIVEIRA DOS SANTOS LIRA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA** em face de **BRADESCO SAÚDE S/A,** igualmente qualificada.

Alega a parte autora que possui contrato de saúde há mais de 25 (vinte e cinco) anos, na modalidade MULTI TOP INDIVIDUAL, sendo portadora da carteira de nº 045544109733004. Que desde a infância a autora sofre com Asma Grave Alérgica (CID J45), apresentando imensa dificuldade para respirar em razão da doença; que atualmente possui 77 (setenta e sete) anos, fez uso de DIVERSAS medicações mas diante de sua piora a médica assistente, Dra. Sandra Santa Cruz (CRM 8346), diagnosticou DISTÚRBIO VENTILATÓRIO DO TIPO OBSTRUTIVO SEVERO, recomendou expressamente a realização do tratamento com DUPIXENT 300MG (doc. 03), fazendo duas injeções na primeira aplicação (600MG), repetindo a aplicação de uma dosagem (300MG) a cada duas semanas, que foi negado pelo plano de saúde.

Diante do acima exposto, a parte autora propôs a presente demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a empresa ré autorize mediatamente o início do tratamento com DUPIXENT 300MG, fazendo duas injeções na primeira aplicação (600MG), repetindo a aplicação de uma dosagem (300MG) a cada duas semanas, conforme solicitado em laudo pela médica assistente, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da tutela e indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil)reais.

Juntou documentos.

Petição de aditamento à exordial pela parte autora, id 196005365, informando que a Dra. Sandra no dia 18/02/2025, ressaltou a necessidade de que tal tratamento seja realizado em hospital (Day Clinic), com a aplicação do medicamento imunobiológico em ambiente hospitalar, conforme declaração id 196005367.

Assim, requereu a alteração do pedido de tutela antecipada para que a ré autorize imediatamente o início do tratamento da Demandante com DUPIXENT 300MG, fazendo duas injeções na primeira aplicação (600MG), repetindo a aplicação de uma dosagem (300MG) a cada duas semanas, a ser realizado em hospital (Day Clinic), tendo em vista a expressa indicação da médica assistente.

Requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas id 196005366.

Decisão no id 196538374 deferindo a gratuidade de justiça; indeferindo a prioridade de tramitação do feito; indeferindo a tutela de urgência requerida; deixou de designar audiência de conciliação; determinou a intimação das partes e a citação da ré.

Petição da parte autora no id 198447374 requerendo a reconsideração da decisão que denegou a tutela requerida nominando a petição como **Embargos de Declaração.** Juntou contrato de saúde.

Contestação apresentada no id 200123772 aduzindo: a inaplicabilidade da Lei 9.656/98 ao contrato em questão firmado em 30 de abril de 1993, sendo, portanto, anterior à vigência da referida lei, e que não houve adaptação posterior às novas normas. Desta forma, argumenta que as coberturas devem ser limitadas ao que foi originalmente pactuado entre as partes, sem a incidência das ampliações trazidas pela legislação

superveniente, sustenta que existe exclusão contratual específica para medicamentos fora do regime de internação ou ambulatorial de urgência/emergência (clausula 7). Ao final, pugna pela improcedência do pedido

Réplica apresentada, pugnando pelo julgamento dos embargos, reconsiderando a decisão com a concessão da tutela bem ainda requerimento de majoração dos danos, id 205136507.

É o relatório.

Passo a decidir.

Anuncio o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art.355, I do NCPC, tendo em vista que a questão de mérito é unicamente de direito não necessitando de dilação probatória.

Antes de analisar a questão de fundo, analiso a petição do Autor de id 198447374, intitulada inadequadamente como Embargos de Declaração, mas cuja leitura deixa claro que se trata de pedido de reconsideração em relação a decisão que denegou a tutela, de forma que esse juízo recepciona o presente petitório como reconsideração e não Embargos. Explico. É que a narrativa não aponta qual a omissão da decisão, a obscuridade ou contrariedade na fundamentação. Busca, na verdade, que o juízo reconsidere a negativa judicial apresentando em anexo o contrato firmado entre as partes e julgados, invocando o deferimento da tutela a luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da função do contrato social.

Tal petitório não tem o condão de modicar a decisão, inexistindo qualquer retoque a ser dado. Assim, segue mantida por seus próprios fundamentos.

Avanço no mérito.

Requereu a parte autora fornecimento do medicamento DUPIXENT 300 mg – USO CONTÍNUO, da seguinte forma: fazendo duas injeções na primeira aplicação (600MG), repetindo a aplicação de uma dosagem (300MG) a cada duas semanas de uso contínuo de acordo com parecer do médico assistente, para tratamento de asma grave e dermatite atópica grave.

Pois bem. *In casu*, trata-se de plano antigo não adaptado no qual consta clausula contratual expressa quanto as despesas excluídas (id 198447376), senão vejamos:

7. Despesas excluídas:

Estão excluídas da cobertura deste Seguro as despesas relativas a:

(...)

***V reabilitação em geral, check* up, medicamentos e vacinas fora do período de internação.**

Assim, havendo expressa exclusão de cobertura de medicamentos fora do período de internação, não há que se falar em obrigação da operadora de plano de saúde de custear o tratamento indicado pela médica assistente do autor, não se revelando abusiva tal limitação, senão vejamos:

> *Ementa: processo civil e civil. Apelação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e tutela antecipada. Sentença de procedência. Autor diagnosticado com rinossinusite crônica grave com pólipo nasal . Custeio do medicamento dupilumabe (dupixent). Descabimento.* ***Contrato do plano de saúde anterior à lei nº 9.656/1998 e não adaptado . Contrato que expressamente prevê o afastamento da cobertura de medicamento domiciliar. Limitação que não se mostra abusiva. Sentença reformada.****(grifei) Recurso conhecido e desprovido . I. Caso Em Exame1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente a demanda de obrigação de fazer movida pelo autor, ao entendimento de que a recusa da operadora em fornecer o medicamento mostrava-se abusiva. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em averiguar se (i) a cobertura do medicamento pleiteado pelo autor (Dupixent) é devida; e se (ii) há abusividade na cláusula contratual que exclui da cobertura medicamento par uso domiciliar. III. Razão de decidir3 . Inaplicabilidade da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998), por tratar-se de contrato antigo (1993) e não adaptado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de contrato de trato sucessivo. 4 . Previsão expressa e destacada no contrato de exclusão da cobertura de medicamento domiciliar. Limitação que não se mostra abusiva. Bula do fármaco que dispõe tratar-se de medicamento autoinjetável, sendo optativa a administração por terceiros e supervisionada. 6 . Recusa do custeio do fármaco pelo plano de saúde que não se mostra indevida. IV. Dispositivo e tese7. Recurso de apelação conhecido e provido para o fim de reformar integralmente a sentença, com inversão dos ônus de sucumbência ._____Dispositivos relevantes citados: CC, art. 10 e 12. Lei 9.656/1988 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.561.454/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,*

Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024 . STJ, AgInt no REsp n. 2.047.030/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024 .(TJ-PR 00265718120238160001 Curitiba, Relator.: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 24/02/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025)

Ainda que se admitisse a versão de que, havendo renovação sucessiva do contrato ao longo dos anos, ele automaticamente passaria a ser regido pela Lei 9.656/98 dos Planos de Saúde, a obrigatoriedade não seria observada. Explico.

Conforme reiteradamente decidido pelo STJ, "*Na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (tratamento domiciliar), salvo os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim*" (AgInt no REsp n. 2.047.030/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

A hipótese dos autos não se adequa em nenhuma das exceções referidas, pois o medicamento indicado para o autor não é destinado ao tratamento de câncer tampouco para utilização em regime de home care.

A inclusão do fármaco no rol da ANS não torna obrigatório o fornecimento, vez que, repito, o uso do fármaco não é destinado ao tratamento de câncer ou uso em home care (conforme consignado em jurisprudência colacionada), mas sim para o tratamento da doença diagnosticada.

Quanto ao medicamento em si, DUPIXENT 300 mg – USO CONTÍNUO, trata-se de medicamento aplicado através de injeções subcutâneas, ministradas em ambiente domiciliar.

Desta feita, concluo que, sendo caso de medicamento cujo tratamento pode ser feito em seu domicílio, sem necessidade obrigatória de intervenção hospitalar para sua aplicação, nem de qualquer profissional da saúde em ambiente hospitalar, não há obrigatoriedade de cobertura de tal fármaco pelo plano de saúde demandado, conforme artigo 10, VI, da lei 9.656/98, conforme acima já explanado.

Note-se que o autor veio aos autos acostando nova declaração médica, id 196005367, de que o remédio teria aplicação hospitalar (day clinica). Contudo, o requerimento administrativo que restou negado junto à operadora nada mencionava quanto a *dayclinic, tratando-se de invoção.*

A intenção com o novo laudo, contudo, não tem o condão de modificar o entendimento do juízo, seja pela fundamentação que ora se mantém, seja pelo fato de que, ao apresentar nova prescrição, inovando na forma de administração do medicamento, não comprovou ter formulado para essa nova prescrição, requerimento administrativo perante o plano Réu e que o mesmo tenha sido negado administrativamente.

No mais, em consulta a bula do medicamento no site https://oncoexpress.com.br/site/media/bulas/Dupixent%20300%20Mg%202%20Ml.pdf (https://oncoexpress.com.br/site/media/bulas/Dupixent%20300%20Mg%202%20Ml.pdf), consta a informação de que : "*Você pode auto injetar DUPIXENT ou pode ser administrado por um profissional de saúde ou administrado por um cuidador após receber treinamento apropriado de um profissional de saúde, com relação à preparação e administração de DUPIXENT antes do uso, de acordo com o Folheto de Instruções de Uso (fornecido com o medicamento)*.

A redação contida na própria bula não deixa qualquer margem para dúvida sobre a forma de administração do medicamento, podendo ser administrada pelo próprio paciente (auto injetar) ou então por profissional de saúde ou cuidador. Por este aspecto, apesar de a medicação Duplimabe postulada pelo autor ser injetável, a própria bula do fármaco informa ser 'autoinjetável', não havendo a necessidade, portanto, de supervisão direta de profissional de saúde.

Sendo assim, independente da perspectiva analisada (plano antigo ou plano novo) o inacolhimento é algo que se impõe.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, **JULGO IMPROCENDENTE** a presente ação e extingo o feito, com resolução do mérito**.**

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes à base de 10% sobre o valor da causa.

P.R.I. Se interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas que o manejo de aclaratórios reconhecidos manifestamente protelatórios, ensejará na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2º,do NCPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se , e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.

Recife, 29 de maio de 2025

Valéria Maria Santos Máximo

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VALERIA MARIA SANTOS MAXIMO
29/05/2025 10:23:52
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 205613886

25052910235247500000200260062

IMPRIMIR GERAR PDF